Hak Cipta & Perlindungan Terhadap Program Komputer

Etika Profesi | Agus Pamuji

Perlindungan terhadap program komputer

- Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin penggunaan atas karya/hasil ciptaanya.
- Hak cipta di Indonesia UU Nomor 19 tahun 2002
- Hak cipta dianggap benda bergerak (dapat dialihkan)

Perlindungan terhadap program komputer

Hak Cipta

Hak moral

hak yang melekat pada pencipta/pemilik tidak dapat dihilangkan

Hak ekonomi

Manfaat ekonomi atas ciptaan/produk

Jenis ciptaan yang dilindungi

1. Buku, program komputer, pamflet, tata letak (layout), karya tulis yang telah diterbitkan, serta seluruh karya tulis lainnya.
2. Ceramah, pidato, kuliah, dan ciptaan sejenis.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Lagu atau musik, baik dengan teks maupun tanpa teks.
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
6. Karya seni rupa dalam berbagai bentuk, seperti seni lukis, gambar, ukir, kaligrafi, pahat, patung, kolase, dan seni terapan.
7. Karya arsitektur dan peta.
8. Seni batik.
9. Fotografi dan sinematografi.
10. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data (database), serta karya lain yang merupakan hasil pengalihwujudan.

Hak Cipta terhadap Program Komputer

- Program Komputer sebagai Ciptaan yang Dilindungi
  - Termasuk objek perlindungan hak cipta menurut undang-undang
- Kondisi di Indonesia sebelum 1970-an
  - Program komputer belum dilindungi secara khusus
  - Dipandang sebagai karya tulis
- Dasar Internasional
  - Mengacu pada Konvensi Bern (1971)
  - Kompilasi data dan program diperlakukan sebagai karya tulis
- Perkembangan Perlindungan Hak Cipta Global
  - Amandemen undang-undang hak cipta tahun 1976
  - Mulai melindungi perangkat lunak dan sistem operasi
- Penetapan Perlindungan di Indonesia
  - Tahun 1982: perlindungan resmi program komputer
  - Dasar hukum: UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

Revisi undang- undang hak cipta

- UU Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997 memberikan perlindungan terhadap program komputer sebagai karya cipta, yang mencakup sistem operasi, object code, source code, dan lain-lain.

- UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 merupakan pembaruan dari regulasi sebelumnya. Undang-undang ini disusun dengan menyesuaikan standar internasional, serta memperberat dan memperluas ketentuan sanksi dibandingkan aturan terdahulu

Materi Program Komputer dalam UU Hak Cipta

Pasal	Materi tentang
Pasal 1 ayat 8	Definisi program komputer
Pasal 2 ayat 2	Pemegang hak cipta atas program komputer
Pasal 12 ayat 1 a	Program komputer sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi
Pasal 15 ayat 1 g	Perbuatan yang tidak dianggap melanggar hak cipta program komputer
Pasal 30 ayat 1	Masa berlaku perlindungan ciptaan program komputer
Pasal 72 ayat 3	Sanksi atau hukuman atas pelanggaran hak cipta program komputer

Ada Pertanyaan ..?